Finanzamt Bremen
Veranlagungsbezirk Körperschaften

Postfach 10 77 10, 28077 Bremen
Telefon 0421 361-0
Öffnungszeiten: Mo–Fr 8–12 Uhr

Steuernummer	**60 214 07831**
Datum	**12.04.2021**
Stelle	Betriebsprüfungsstelle
Prüferin	StARin Inga Hollwedel
Größenklasse	G (Großbetrieb)

Finanzamt Bremen · Postfach 10 77 10, 28077 Bremen

Nordhafen Logistik GmbH
Geschäftsführung
Hafenkante 14

28217 Bremen

Prüfungsanordnung

nach § 196 AO

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund des § 193 Abs. 1 AO ordne ich bei der Nordhafen Logistik GmbH, Hafenkante 14, 28217 Bremen, eine Außenprüfung an.

Steuerart	Prüfungszeitraum
Körperschaftsteuer	2016 bis 2019
Gewerbesteuer (Messbetrag)	2016 bis 2019
Umsatzsteuer	2016 bis 2019

Die Prüfung erstreckt sich auf die gesonderte Feststellung des steuerlichen Einlagekontos sowie auf Verlustfeststellungen der genannten Zeiträume.

Voraussichtlicher Prüfungsbeginn: **07.06.2021, 9:00 Uhr**, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Hollwedel

MUSTER – FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum-Projekt Hafenkante – nur für …

Rechtsbehelfsbelehrung: Der Bescheid kann mit dem Einspruch angefochten werden. Der Einspruch ist beim Finanzamt Bremen, Postfach 10 77 10, 28077 Bremen, schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären. Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem vierten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, der Bescheid ist nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen.

Finanzamt Bremen · Betriebsprüfungsstelle

Bericht über die Außenprüfung

bei der

Nordhafen Logistik GmbH

Hafenkante 14, 28217 Bremen

Steuernummer 60 214 07831

Prüfungszeitraum: 2016 bis 2019

Steuerarten: Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer

Bericht vom **30.06.2022**

Schlussbesprechung am 19.05.2022

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke

1. Allgemeines

Die Prüfung fand mit Unterbrechungen vom 07.06.2021 bis 19.05.2022 statt. Die Ergebnisse wurden in der Schlussbesprechung erörtert; Einwendungen wurden nicht erhoben. Die Änderungsbescheide für 2016 bis 2019 ergehen ohne Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 3 Satz 3 AO).

2. Prüfungsfeststellungen

Tz. 1 – Verdeckte Gewinnausschüttung: Zinsen auf Gesellschafterdarlehen

Der Gesellschafter-Geschäftsführer Henrik Albers hat der Gesellschaft ab 01.07.2017 ein unbesichertes Darlehen über 5.000.000 € zu einem Zinssatz von 6,0 % p. a. gewährt. Unter Berücksichtigung der Bonität der Gesellschaft, der fehlenden Besicherung und der Laufzeit hält die Prüferin einen Zinssatz von **4,0 % p. a.** für fremdüblich (Vergleich: Bankfinanzierungen der Gesellschaft im gleichen Zeitraum 2,1–2,9 % zzgl. Risikoaufschlag für fehlende Besicherung). Der übersteigende Betrag ist eine verdeckte Gewinnausschüttung (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG).

Jahr	Zinsaufwand	davon vGA (2 %-Punkte)
2017 (ab 01.07.)	150.000 €	50.000 €
2018	300.000 €	100.000 €
2019	300.000 €	100.000 €
Summe		**250.000 €**

Tz. 2 – Anschaffungsnahe Herstellungskosten Hafenkante 14

Das Grundstück Hafenkante 14 wurde mit notariellem Vertrag vom 14.03.2016 erworben (Anschaffungskosten Gebäude 2.400.000 €). In den Jahren 2016 und 2017 wurden Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen von netto **412.000 €** als Erhaltungsaufwand gebucht. Da diese innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung 15 % der Gebäudeanschaffungskosten (360.000 €) übersteigen, sind sie nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG als Herstellungskosten zu aktivieren und mit 3 % p. a. abzuschreiben.

Tz. 3 – Vorsteuer aus Bewirtungsaufwendungen

Vorsteuerbeträge aus Bewirtungen ohne ordnungsgemäße Belege wurden gekürzt: **3.200 €** (2016–2019).

3. Zusammenstellung der Mehrsteuern

Steuerart	2016	2017	2018	2019	Summe
KSt + SolZ	18.640 €	21.110 €	17.950 €	17.420 €	75.120 €
GewSt	18.980 €	21.480 €	18.270 €	17.730 €	76.460 €
USt	900 €	800 €	700 €	800 €	3.200 €

4. Hinweis für Folgezeiträume

Die Gesellschaft wurde darauf hingewiesen, dass die Feststellung zu Tz. 1 auch für die Folgejahre gilt, solange der Zinssatz unverändert bleibt. Für die Folgejahre ist eine Anschlussprüfung vorgesehen.

Bremen, den 30.06.2022 *Hollwedel* (Steueramtsrätin)

MUSTER – FIKTIVE TESTDATEN

Rademacher & Ohlsen
STEUERBERATER · PartG mbB

Am Wall 140 · 28195 Bremen
Telefon 0421 33 08 90 · kanzlei@ro-stb.example

Unser Zeichen KO/2026-0912
Datum **30.09.2026**

Rademacher & Ohlsen · Am Wall 140 · 28195 Bremen

Nordhafen Logistik GmbH
z. H. Frau Dr. Katrin Wessels
Hafenkante 14

28217 Bremen

Bestätigung – Außenprüfung für Zeiträume ab 2020

Sehr geehrte Frau Dr. Wessels,

wir bestätigen Ihnen, dass uns bis heute **keine Prüfungsanordnung** für Zeiträume ab 2020 zugegangen ist und das Finanzamt auch keine Außenprüfung angekündigt hat.

Mit freundlichen Grüßen

K. Ohlsen
Klaus Ohlsen, Steuerberater

Partner: Klaus Ohlsen, StB · Dr. Insa Rademacher, StBin · Partnerschaftsregister AG Bremen PR 412 · USt-IdNr. DE 000000000 (Muster)

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke